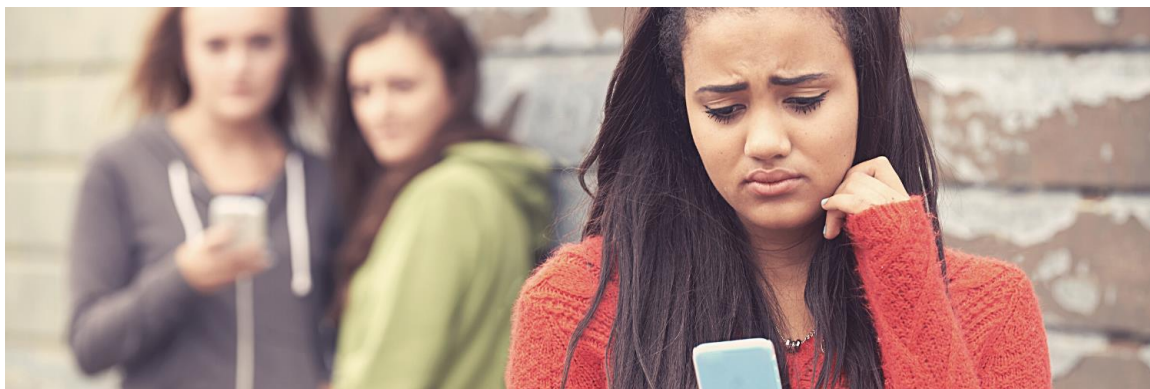




UNIDAD 4

Procedimientos de intervención no disciplinarios, con especial atención a la mediación.

1.INTRODUCCIÓN.	2
2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	3
3. DEFINICIÓN DE CONFLICTO.....	4
4. DISTINTOS MODELOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.	6
4.1.- COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.	7
4.2.- PROGRAMA ALUMNOS MENTORES: LA EDUCACIÓN COLABORATIVA.	8
4.3.- PROGAMA ALUMNOS AYUDANTES TIC	13
4.4.- PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR.....	14
5. CONCLUSIÓN.	18
6. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS.....	19

1.INTRODUCCIÓN.

Como ya hemos visto en las unidades anteriores, el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), incluye entre los fines del sistema educativo español la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. Además, la LOE impone a los centros educativos en los artículos 121.1 y 124.1 el deber de incluir en el Proyecto Educativo un Plan de Convivencia que incluya todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de convivencia dentro del centro escolar y la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.

Es más, el Decreto 32/2019, de 9 de abril, *por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid*¹, regula en los distintos ámbitos en los que se debe actuar para prevenir y resolver los conflictos.

El propósito de esta unidad es el conocer distintos procedimientos de intervención no disciplinarios de resolución de conflictos, entre ellos la mediación escolar.

En la actualidad los conflictos en los centros educativos tienen una mayor complejidad, sobre todo por el gran uso de los alumnos de las redes sociales, cada vez son mayores los casos que llegan hasta las jefaturas de estudios que provienen de este tipo de actos, a pesar de las multitudes de acciones formativas que se hacen en los centros sobre el mal uso de las mismas.

El Decreto 32/2019 expone en el art. 12 que el plan de convivencia debe contribuir a:

- Promover la formación en la comunidad educativa y el desarrollo de procedimientos y recursos para favorecer la convivencia pacífica, la resolución de los conflictos, el respeto a la diversidad y fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas.
- Promover la prevención, detección, intervención, resolución y seguimiento de los conflictos interpersonales que pudieran plantearse en el centro, así como de todas las manifestaciones de violencia o acoso entre iguales.
- Fomentar el diálogo como factor favorecedor de la prevención y resolución de conflictos en todas las actuaciones educativas.

El art. 44, dentro de los Procedimientos de intervención ante las acciones contrarias a la convivencia escolar, recoge como principios generales:

- El diálogo y la conciliación serán estrategias habituales y preferentes para la resolución de conflictos en el ámbito escolar.
- Para aquellas conductas no tipificadas como faltas, se podrán utilizar estrategias para la resolución de conflictos, con carácter preventivo, voluntario y exclusivamente entre alumnos.

¹ Ha sido modificado por el [Decreto 60/2020, de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid](#) (BOCM del día 31).

Y dentro de la definición y aspectos prácticos (art. 45) recoge:

- Las estrategias para la resolución de conflictos representan una alternativa voluntaria para prevenir y canalizar cualquier situación que de otra manera podría ser perjudicial para la convivencia escolar y el desarrollo psicosocial de los alumnos.
- La resolución de conflictos implica la utilización de una serie de herramientas que permitan manejar los conflictos de manera creativa y constructiva entre alumnos, por medio de una decisión responsable y voluntaria, partiendo de la realidad, particularidad y contexto en el que se desarrolla el conflicto.

Estudios sobre violencia en centros de enseñanza como Defensor del Pueblo 2000; Fundación encuentro, 2001; Martínez, JB, 2002, entre otro,; muestran que los problemas más graves, son en realidad los más escasos. No obstante, estos han de ser atendidos adecuadamente, puesto que la seguridad es irrenunciable. Sin embargo, son los conflictos más cotidianos y frecuentes, los que más preocupan a los miembros de la comunidad educativa como: agresiones verbales entre compañeros, el rechazo, la exclusión social, la disrupción, las faltas de respeto, etc.

Ante estos datos no caben posturas extremas o pasivas, tampoco parece adecuado que la actuación se quede reducida a un planteamiento legalista, porque puede acabar cayendo en lo burocrático, y por lo tanto, alejándose de lo educativo.

2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

En el mismo Decreto 32/2019, se hace mención en distintos artículos quienes están implicados en materia de resolución de conflictos.

2.1.- La Consejería competente en materia de Educación impulsará:

La realización de actuaciones formativas para el personal docente en materia de convivencia escolar, especialmente, aquellas que favorezcan la detección, prevención y resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, se prestará especial atención a la formación de los equipos directivos de los centros, de los tutores y de los inspectores que integran el Servicio de Inspección Educativa.

La formación del alumnado en aquellos contenidos y competencias que les permitan la promoción de una cultura de paz y de resolución de conflictos, de prevención de la violencia y de mejora de la convivencia en el ámbito familiar, escolar y social, para prevenir conductas violentas, xenófobas o sexistas y de identidad de género.

El desarrollo de proyectos de innovación e investigación educativa, la difusión de metodologías, recursos y materiales asociados a la mejora de la convivencia escolar y a la prevención y resolución de los conflictos en los centros docentes y la promoción de certámenes y premios para la elaboración y difusión de materiales educativos de mejora de la convivencia

2.2.- Profesorado:

Dentro de los derechos del profesorado

A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas más adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos.

Y dentro de los deberes del profesorado

Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro.

2.3.- Orientador

Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución de conflictos

2.4.- Alumnado

Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria como alumnos ayudantes en convivencia.

3. DEFINICIÓN DE CONFLICTO.

Nos relacionamos con otras personas, que al igual que nosotros poseen unos valores, tienen unas necesidades, y poseen unos sentimientos, que en ocasiones podrían estar contrapuestos o enfrentados con los nuestros. Por lo tanto, toda persona se enfrenta a situaciones de conflicto y desacuerdo, pues nuestras acciones van a estar determinadas por nuestros sentimientos, y motivadas por nuestras emociones. Nuestra vida está marcada por las interacciones que realizamos con aquellos que nos rodean, en todas y cada una de las esferas de nuestra vida.

Existen numerosas definiciones respecto al término conflicto, a continuación, se exponen algunas que hemos considerado más relevantes en el tema a tratar. Podemos definir el conflicto como:

“El conflicto es el proceso cognitivo-emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder” (Redorta, 2007).

“Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto”. (Torrego, 2003).

Del mismo modo, que son muchas las definiciones de conflicto, nos encontramos en la misma tesitura en el momento de clasificar una tipología de conflictos, es debido a la gran diversidad y los distintos enfoques que cada autor elige para clasificar el conflicto. A continuación, se expone una de las clasificaciones más conocidas de Moore (1994), identificando cinco tipos de conflictos, en función de las causas:

Los conflictos de relación: Se deben a fuertes emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos, a escasa o nula comunicación, o a conductas negativas repetitivas. Estos problemas llevan frecuentemente a lo que se han llamado conflictos irreales. Se refieren a problemas de relación, que dan acceso a discusiones y conducen a una innecesaria espiral de escalada progresiva del conflicto destructivo.

Los conflictos de información: Se dan cuando a las personas les falta la información necesaria para tomar decisiones correctas, difieren sobre qué información es relevante, o tienen criterios de estimación discrepantes.

Los conflictos de intereses: Están causados por la competición entre necesidades incompatibles o percibidas como tales. Los conflictos de intereses resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades, deben ser sacrificadas las de un oponente.

Los conflictos estructurales: Son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente en conflicto. Escasez de recursos físicos o autoridad, tiempo, estructuras organizativas

Los conflictos de valores: Son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. Los valores explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto. Valores diferentes no tienen por qué causar conflicto.

Las personas pueden vivir juntas en armonía con sistemas de valores muy diferentes. Las disputas de valores surgen solamente cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros, o pretende que tenga vigencia exclusiva un sistema de valores que no admite creencias divergentes.

El conflicto es un proceso que engloba fases diferentes, y en su desarrollo tiene también presente el sentido cíclico, por eso en todo conflicto se produce una dinámica de interacción de las partes, que progresa a medida que tienen conciencia de los conflictos e intereses.

Como hemos nombrado, es un instrumento de funcionamiento continuo que lo componen tres fases: la escalada, el punto muerto, y la desescalada. En primer lugar, la escalada, en esta las partes van a emplear todas sus posibilidades y sus conocimientos para tratar de defender su posición y hacer ver al otro que es él quien está en posesión de la verdad y la razón, luchan por el mismo objetivo. Durante la escalada del conflicto, las partes ignorarán cualquier intervención externa que quiera contribuir en la resolución del conflicto, pues se ven con fuerzas para neutralizar ellos mismos al otro; en segundo lugar, el punto muerto, han agotado sus posibilidades y se encuentran en una situación en la que los dos se encuentran debilitados y no saben a qué estrategias acogerse, es por esto que en este punto recurren a la intervención de una tercera persona, dependerá del método de resolución de conflictos al que recurran; y finalmente, la desescalada, en la que la carga agresiva, la competición y la lucha van

desapareciendo, y poco a poco conduce a una situación de calma, en la que, ya no existen posiciones, ni lucha por la posesión de la verdad y la razón.

El conflicto en la comunidad educativa presenta características propias, en la que representa un choque de intereses, ideas, y valores, que pueden derivar en la lesión de los intereses o derechos de los alumnos, los profesores, y de todos los miembros de la comunidad educativa, dependiendo del modo de resolución. De esta manera, se convierte en la forma de trasgresión de normas, que posibilitan la convivencia y la consecución del bien, tanto particular como colectivo.

Una de las principales conductas que generan conflicto en el ámbito educativo, es la indisciplina o conducta antisocial, ya que lesiona dos de los derechos fundamentales recogidos en todo plan de convivencia: el derecho de los alumnos a aprender, y el derecho de los profesores a enseñar. Del mismo modo, el proceso se relaciona con los distintos estilos educativos de las familias, en ocasiones llegando a entrar en oposición con el de la escuela (enfrentando el estilo dialogante al estilo autoritario; con ausencia de normas frente, a la necesidad de estas).

Según, Alzate R. (2000), los profesores emplean un gran porcentaje de su tiempo en manejar los conflictos de la clase, además de otros conflictos que surgen con la administración, con otros profesores, padres, etc. Estos conflictos es lo que dificulta, en gran medida la consecución de los objetivos básicos y más importantes de la clase.

En el contexto escolar existen episodios de violencia entre iguales, fenómenos de victimización, vandalismo, y agresiones contra las propiedades del centro y de los alumnos, e incluso violencia más o menos directa, contra los profesores. Un dato muy significativo, es que, la edad de los agresores es cada vez menor. Ante los datos que arrojan los diferentes estudios de campo, es ineludible una intervención escolar, ya que está comprobado que los programas preventivos dirigidos a niños durante los primeros doce años, pueden estimular el desarrollo de la compasión, la tolerancia, el sentido de autocritica y la empatía. No estamos ante un tema nuevo, sobre aspectos concretos como el acoso escolar y sus orígenes, existen investigaciones rigurosas, como la realizada por Dan Olweus, en la década de los 70, el origen fue el suicidio de un alumno en Noruega, tras un episodio de acoso escolar (bullying), en España el caso de Jokin, pese a la gran repercusión mediática que suelen producir, no son tan habituales como otras conductas agresivas más frecuentes.

Las consecuencias de todo esto se refleja, en una percepción del conflicto como algo negativo, improductivo, por parte del profesorado, asimilándolo a la agresión o lesión y transgresión de las normas, identificando una conducta violenta, reduciendo el problema en las aulas a una cuestión de agresividad y violencia. (Ortega, Mínguez, y Saura, 2003).

Diferimos en esta cuestión, ya que, los conflictos se distinguen de la violencia en que son inevitables, forman parte de la vida, su ausencia supone a menudo un signo de disfunción de las relaciones, por lo que la comunidad educativa debe: plantearse la dimensión pedagógica del conflicto para un desarrollo social y personal, optando por una resolución pacífica, gestionando, desde vías de diálogo, entendimiento, negociación y resolución constructiva.

4. DISTINTOS MODELOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El Plan de Convivencia del Centro debe incluir un modelo de resolución pacífica de conflictos que combine modelos relacionales (mediación entre iguales, alumnos tutores o compañero-tutor, alumnos ayudantes, compañero-amigo, asesoramiento a compañeros, etc.) con el modelo disciplinario.

Para ello es necesario:

- Incorporar los contenidos relacionados con la convivencia escolar, habilidades emocionales, los conflictos interpersonales, la ciudadanía digital, la promoción de valores de ayuda y empatía y la prevención de comportamientos violentos y de intimidación entre iguales en la reflexión y profundización profesional del profesorado.
- Revisar la configuración curricular con la incorporación de contenidos transversales de promoción de la convivencia, la resolución pacífica de los conflictos y la prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones y, de modo, específico del acoso escolar y del ciberacoso.
- Desarrollar acciones para la mejora de las habilidades y competencia emocional del alumnado para la promoción de la convivencia, la resolución y gestión pacífica de los conflictos y prevención de la violencia en sus diferentes manifestaciones, y, de modo singular, en materia de acoso escolar y ciberacoso.
- Reducir la incidencia de conflictos entre miembros de la comunidad educativa y de situaciones relacionadas con la violencia entre iguales en cualquiera de sus manifestaciones.

4.1.- COMPROMISOS DE CONVIVENCIA.

Una de las principales actividades que se pueden llegar a plantear en el tratamiento de un determinado caso de conflictividad es el contrato o compromiso de convivencia. El procedimiento es:

1. El tutor dará traslado al jefe de estudios del centro de cualquier propuesta de compromiso de convivencia, con carácter previo a su suscripción, para que este verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en el plan de convivencia para la aplicación de esta medida. Una vez verificadas las condiciones, el jefe de estudios autorizará al tutor para que lo suscriba.
2. Una vez suscrito el compromiso de convivencia el tutor dará traslado del mismo al jefe de estudios del centro.
3. Este tipo de compromiso también podría firmarse conjuntamente entre el centro, la familia y el propio alumnado, como manifestación de que existe voluntad de modificar aquellas actitudes o comportamientos que afectan a la convivencia del centro.

4.2.- PROGRAMA ALUMNOS MENTORES: LA EDUCACIÓN COLABORATIVA.

1.- Justificación

Los sistemas de ayuda entre iguales y de mediación entre pares abogan por una implicación directa en la solución de los conflictos y contribuyen a que los alumnos asuman responsabilidades en la toma de decisiones sobre sus dilemas y conflictos personales y a favorecer una regulación autónoma de su comportamiento. Son los propios alumnos los que tienen un conocimiento más directo de los problemas del aula y las situaciones que llevan a la colaboración favorece la participación en sentido amplio.

Considerando que el conflicto es inherente a las relaciones humanas, pensamos que es conveniente trabajar y educar a nuestros alumnos en esta realidad. Los alumnos deben reflexionar sobre los conflictos propios y ajenos y buscar personalmente y ayudados por otros alumnos y/o profesores las vías de resolución.

Los programas que se llevan a cabo en entornos académicos ponen de manifiesto que la ayuda es una de las actividades que despierta mayor motivación, siendo los primeros beneficiados los propios alumnos que participan en los distintos programas de ayuda entre iguales. Los alumnos mentores trabajan por la creación de un clima adecuado y sobre todo por la prevención, así como en promover el proceso natural de responsabilidad hacia los otros, en el desarrollo de la empatía y el apoyo emocional que los chicos y chicas muestran naturalmente en sus interacciones cotidianas. Se trata de contar con alumnos sensibilizados y comprometidos con la mejora de la convivencia. Además, consideramos que es un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las aulas y mejorar el aprendizaje.

El aprendizaje cooperativo se está demostrando en la práctica como una herramienta eficaz para mejorar el clima de cooperación e interés por el aprendizaje y la superación de las dificultades de todos, para superar los problemas que se generan dentro de una estructura de aprendizaje competitiva o individualista entre los que quieren aprender y los que no...

Una problemática en aumento la constituye el maltrato entre iguales. Quienes están inmersos en esta situación pueden padecer problemas psicológicos y fisiológicos y puede influir en su desarrollo personal y a su desempeño académico y al clima del aula y del centro. Se ha demostrado en diversos estudios realizados (Informe del Defensor del pueblo) que utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar el clima del centro, el desarrollo personal y social de los ayudantes y los ayudados y por añadidura mayor disponibilidad para los aprendizajes.

Bien desarrollado, el programa de ayuda entre iguales puede servir también al profesorado para que mejore su trabajo en el aula, fortaleciendo las relaciones de amistad, las iniciativas de ayuda, el respeto y el interés por los demás, aprovechando la influencia de estas figuras proactivas.

2.- Objetivos

- Facilitar la acogida de los nuevos alumnos/as que se incorporan a lo largo del curso escolar, principalmente alumnos/as extranjeros, que a veces presentan problemas con la

lengua y, en muchos casos, de inserción social. Tejer una red de apoyo social que favorezca la integración de todo el alumnado, disminuyendo así la exclusión social.

- Mejorar la inserción en el grupo y en el centro de otros alumnos/as con dificultades de integración por circunstancias diversas (timidez, falta de habilidades sociales, cambio de compañeros...etc.) desarrollando la solidaridad y la responsabilidad compartida así como la implicación en la mejora del clima afectivo del aula.
- Resolver algunos conflictos surgidos entre alumnos/as del grupo a través del diálogo con las partes (poner los cimientos de futuros procesos de mediación) fomentando la colaboración, el conocimiento mutuo y la búsqueda de soluciones conjuntas en problemas interpersonales en el ámbito escolar.
- Estar alerta ante situaciones de maltrato o acoso escolar, intervenir en estas situaciones o canalizar las denuncias hasta lograr “tolerancia cero” ante el acoso.

3.- Ámbitos de actuación

Las actuaciones del alumno-mentor no se orientan a la defensa de intereses, sino al acompañamiento de aquellos alumnos que lo necesiten, aunque en algún momento pueda defender a un alumno en situación de riesgo o de indefensión. No actúa en representación de los intereses del sistema escolar per se, sino de las necesidades de diferentes personas. Tampoco representa a sus iguales ante el sistema, ni al sistema ante sus compañeros. Si puede ejercer la función de facilitar la intervención de los adultos en aquellos casos que así se requiera.

El alumno mentor se articula con la creación de representantes/ayudantes (anualmente) ejercen el papel de ayuda para con sus compañeros. Es conveniente dar oportunidad al mayor número de alumnos posible para que ejerzan estas funciones en el transcurso de su estancia en la Secundaria obligatoria.

La actuación de los alumnos mentores se circunscribe al ámbito intergrupar de alumnado de 3º ESO y 1º ESO, dentro del horario escolar, tanto en los tiempos propiamente académicos como en el recreo, actividades extraescolares y complementarias. Se asignan dos alumnos/as de 3º ESO con dos alumnos/as de 1º ESO. Actúan en parejas.

4.- Funciones

- Acoger a los recién llegados al centro y actuar como acompañante.
- Informar de los recursos del Centro (actividades extraescolares, préstamos de libros...)
- Ayudar a los compañeros y compañeras cuando alguien les molesta o necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino que les escucha.
- Ayudar puntualmente en tareas escolares.
- Acompañar en el camino al instituto o a casa.
- Visitar al compañero enfermo para darle materiales...
- Detectar situaciones de aislamiento, marginación...
- Escuchar a los compañeros con preocupaciones o problemas.
- Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase.

- Observadores del clima del aula detectando posibles conflictos
- Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la organización de grupos de apoyo en tareas académicas, o como Alumnado mentor en alguna materia que domine.
- Derivar al compañero que lo necesite (según los criterios desarrollados en las reuniones de grupo de ayudantes) a un adulto (padres, profesores, orientador) animándole a hablar con ellos.
- Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención.
- Ayudar a alumnos con dificultades en el uso de agenda...

5.- Implementación del programa

Iniciaremos el proyecto con los alumnos del primer ciclo de la ESO, seleccionando dos alumnos por cada grupo aula.

Formación del equipo de profesores para el Proyecto que trabaje directamente en el Programa e impulse su inclusión en la vida cotidiana del centro. Nombramiento de una persona responsable.

Determinar tiempos y espacios. Se realizarán en el horario de tutoría. Coinciden las tutorías de 1º y 3º ESO. Se destinará un tiempo en el horario y un espacio para las reuniones de grupo de alumnos mentores con responsables del proyecto. Así mismo se decidirán los tiempos para la formación de los alumnos ayudantes.

Sensibilización e información a los alumnos en las tutorías.

En el mes de septiembre/octubre se hace en cada grupo 2/3 sesiones de sensibilización. Desde el Departamento de Orientación se proporcionará formando parte del Plan de Acción tutorial, los materiales de apoyo para esta fase del proyecto.

- Sesión 1: Sensibilización e información sobre el Programa

La sensibilización se realiza fundamentalmente en la hora de tutoría.

- Dar a conocer las funciones y competencias del alumno mentor
- Después en pequeños grupos discuten sobre la viabilidad de esta experiencia, aspectos positivos o negativos, expectativas, en qué casos sería necesario... aclarando en la puesta en común todas las cuestiones que surjan en torno a este tema y que no queden malentendidos o dudas respecto a esta figura.
- Definir el perfil del mentor
- Funciones del alumno mentor.
 - Material del Cuaderno del alumno mentor
- Sesión 2: Asignación de alumnado mentor de 3º ESO con alumnos de 1º ESO
 - Completar el Acta de elección del alumno mentor.
 - Diseñar un cartel/logo del PROYECTO DE ALUMNO MENTOR

Proceso de asignación

Toda esta información se analiza con los tutores y el equipo de profesores que coordinan esta experiencia y se seleccionan los alumnos que harán la formación para constituir el equipo de alumnos MENTORES.

Información a las familias

Se realiza una reunión de padres en la que se explican en qué consiste el proyecto. Los padres deben firmar la autorización para que sus hijos puedan ser alumnos mentores.

Formación específica del alumnado mentor

La formación del Alumnado mentor va dirigida inicialmente al desarrollo de habilidades sociales básicas para la escucha activa, la empatía y la resolución de conflictos, además de desarrollar actividades dirigidas a la consolidación y cohesión del grupo de Alumnos y Alumnas mentores.

Se desarrollará en 2/3 sesiones en horario de tutoría, por algunos de los miembros del equipo de profesores responsables, donde se enseñarán las estrategias y habilidades necesarias para poder intervenir en las situaciones que requieren la ayuda, así como favorecer la relación y el apoyo mutuo entre los componentes del grupo.

En estas sesiones también se planificará la difusión del proyecto entre los compañeros.

Nos basaremos en las dinámicas y materiales que aparecen en Conflicto en el centro escolar. El modelo de alumno ayudante como estrategia educativa (Fernández y col, 2002)

Seguimiento y coordinación.

Se reúnen periódicamente con el equipo coordinador del proyecto para ir estableciendo las pautas de acción, al tiempo que van evaluando sus propias actuaciones.

- En la hora de tutoría (que coincide para todos los grupos del mismo nivel), se analiza el clima de cada clase, si han tenido situaciones de ayuda, qué tipo de dificultades están apareciendo en los grupos y qué tipo de actuaciones se van a proponer para llevar a cabo en esa quincena. En ellas se les asesorará en el ejercicio de sus funciones, se consultarán las situaciones concretas en las que precisen ayuda, los tipos de dificultades que se encuentran, las acciones necesarias, etc.
- Las sesiones de seguimiento se realizan cada mes con la participación del
 - equipo de alumnos-mentores de un nivel
 - los profesores acompañantes.
- Las sesiones de seguimiento completan la formación de los alumnos. Previamente, al inicio de cada sesión los alumnos-ayudantes
 - registran en una ficha personal los casos que han observado y
 - cómo han intervenido, o el modo que consideran adecuado para poder ayudar.

- En la sesión se comentan los casos, respetando la privacidad
 - cuando es necesario, se buscan apoyos o
 - se derivan en caso de especial dificultad.

6.- Temporalización.

ACTIVIDAD	FECHAS DE DESARROLLO	PARTICIPANTES
Sensibilizar a los grupos en las tutorías sobre la idoneidad de la colaboración entre iguales en la mejora de la convivencia	Septiembre/octubre	Tutores/as.
Reparto de alumnado mentor de 3º ESO y alumnado 1º ESO	2º quincena de octubre	Tutores/as y alumnado en general.
Formación de los alumnos ayudantes en estrategias de ayuda y habilidades sociales	Octubre/noviembre	Alumnado y Departamento de Orientación
Reuniones de tutores	Semanales a lo largo del curso	JE, DO y tutores
Sesiones de tutoría de seguimiento del programa	Mensuales a lo largo del curso	DO, tutores, alumnos
Evaluación y valoración del programa	Mes de junio	Tutores, DO, alumnos ayudantes

7.- Evaluación.

Los elementos que nos permitirán valorar el Programa y decidir su continuidad serán los siguientes:

- Asistencia de los Alumnos/as ayudantes a las reuniones de trabajo convocadas
- Disponibilidad del alumnado para solicitar su participación como “alumnos/as ayudantes”
- Valoración de las conclusiones de los grupos de trabajo e idoneidad de las propuestas que se realicen sobre el perfil del “alumnado mentor”
- Número de casos y calidad del trabajo que se realice para mejorar la integración de:
 - Alumnos/as Nuevos
 - Alumnos/as con dificultades de integración social
- Intervenciones en situaciones de conflicto. Frecuencia y resultados
- Valoración subjetiva de los tutores/as de los grupos.

4.3.- PROGAMA ALUMNOS AYUDANTES TIC

1. Objetivos del Programa

Prevenir los malos usos: trabajar con los alumnos: Ideas básicas

1. La prevención de los malos usos y de los abusos empieza por abordar la tarea con los más pequeños. Es frecuente escuchar en los centros de educación primaria que no suele aparecer este tipo de problemas. Pero esto no es exactamente así.
2. La alfabetización digital, incluida la prevención de riesgos de mal uso, debe empezar pronto, en la educación infantil, por supuesto, pero de modo singular en la educación primaria. Es en este contexto donde más oportunidades podemos encontrar para sembrar buenas prácticas, para dimensionar adecuadamente los riesgos de determinadas acciones.
3. La experiencia nos dice que cuando se trata de educar han de asumirse riesgos. Hemos de trabajar con los alumnos, hablar con ellos, informarles, formarles, sensibilizarles.
4. Niños y, sobre todo, adolescentes van a asumir riesgos en la red. Ya casi no los asumen en juegos o actividades al aire libre (o menos de lo que sería deseable). Pero no tenemos que ser muy pesimistas. Más bien al contrario.
5. Lo que ahora vemos como negativo debe disminuir y va a disminuir. La información, la formación y la sensibilización tienen que contribuir notablemente a ello. El escenario que ahora presenciamos puede ser fruto, también, de la irrupción explosiva del fenómeno, sin cortapisas ni controles, gestión de nadie. Solo del propio usuario. Los riesgos de ahora, asumidos con información suficiente, devendrán en conductas acertadas en el futuro. Incrementar la resistencia de los niños (autogestión efectiva y segura).
6. La importancia de formar en cascada: si algo hemos ido aprendiendo en relación al tratamiento y la gestión de los conflictos entre iguales en los centros educativos es que ellos los propios chicos son los que mejor contribuyen a la resolución de los problemas cuando han sido formados para ello.
7. La experiencia de formar a adolescentes para que ayuden a los más pequeños. Las posibilidades de penetración que tienen las ideas cuando son plasmadas y abordadas por chicos como ellos, pero con más edad y más experiencia (sobre todo en cómo afrontar los riesgos y salir de situaciones embarazosas, o no meterse en ellas), son inagotables. Superiores desde todos los puntos de vista a los resultados de las acciones que llevan a efecto los adultos. El modelo, ya experimentado en numerosos centros educativos, de la creación de equipos de alumnos ayudantes para la colaboración en la prevención, gestión y resolución de conflictos entre iguales es perfectamente válido para el desarrollo de esta iniciativa.

Objetivos específicos

1. Favorecer el debate en los centros educativos sobre el uso saludable de las TIC, sus riesgos e inconvenientes.
2. Analizar diferentes situaciones en las que el uso de las TIC se convierte en elemento de riesgo en el uso de las TIC.

3. Favorecer el desarrollo de actitudes de respeto, empatía comportamiento prosocial en el alumnado.
4. Potenciar en la comunidad educativa la capacidad de entender, controlar y autogestionar los propios comportamientos en los contextos de interacción virtual.
5. Desarrollar procesos de información y sensibilización en grupos de diferente edad.
6. Desarrollar acciones educativas para la selección de alumnos ayudantes en TIC de 3º o 4º de ESO y formación en contenidos y valores relacionados con el uso y abuso de las TIC por el alumnado.
7. Definir y llevar a efecto acciones de formación del alumnado de ESO como alumnado ayudante en TIC para alumnos de tercer ciclo de primaria y primer ciclo de la ESO (en su caso).
8. Implementar sesiones de información y sensibilización con alumnado de tercer ciclo de educación primaria con la participación expresa de alumnado de ESO como protagonistas activos del proceso.
9. Elaborar materiales para la información y sensibilización sobre los contenidos abordados para el desarrollo de posteriores propuestas formativas con alumnado de menor edad, padres y profesorado.
10. Definir el proyecto de intervención en el marco del desarrollo de buenas prácticas para su divulgación y extensión en red.

4.4.- PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR.

Los orígenes de la mediación escolar datan, en la década de los setenta en Estados Unidos, desde donde se realizaban movimientos comunitarios por la paz y por el desarme. Comenzaron a desarrollarse programas educativos que daban respuesta de una forma no violenta a los conflictos. En 1984 se crea NAME (Name Association for Mediation in Educacion), en 1985 nace CREnet (Conflit Resolution Education network), y comienzan a promoverse la colaboración de grupos comunitarios escolares, propiciando la creación del programa de resolución creativa de conflictos. Existen otras experiencias en diferentes países como: Argentina, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Suiza, Bélgica, Polonia, Alemania, entre otros. En España, sus antecedentes y primeras experiencias se sitúan en: País Vasco, Cataluña, y Comunidad de Madrid.

El pionero fue el País Vasco, en la aplicación de programas de mediación escolar, en el año 1993 implantando un programa en el instituto Barrutialde de Guernika, dotando de una vía alternativa a la sancionadora. En 1997, le sigue Cataluña creando la ACMA (Asociación Catalana de Mediación y Arbitraje). Comenzaron a facilitar varios espacios de encuentro, y reflexión, sobre la mediación en los centros escolares, con la finalidad de crear una red de mediación escolar, y elaborar materiales para trabajar la mediación en los centros educativos. Consecutivo, Madrid en 1997 organiza el primer curso de formación del profesorado en el ámbito nacional, en 1998 se pone en marcha con el primer programa piloto (participando diez IES). Se regularon los procedimientos, mediante la Orden 5880/2003, de 3 de Octubre, en la Comunidad de Madrid.

En 2006, con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación, se recoge los principios y fines de la educación, en el Capítulo I, Artículo 1, señalando:

La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.

La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.

Un programa de mediación escolar supone crear, y desarrollar, en el centro escolar un servicio de mediación para la resolución de conflictos de los diferentes colectivos de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres,...). Los programas de mediación entre compañeros o iguales, son una herramienta al servicio de un modelo de convivencia pacífico basado en la participación, la colaboración, y el diálogo.

El **objetivo específico** de un programa de mediación escolar es atender una serie de conflictos entre los miembros de la comunidad escolar que por algún motivo no han podido ser solucionados por los propios protagonistas.

El **concepto de mediación escolar** se considera fácil de comprender intuitivamente, pero no existe una definición única mayoritariamente aceptada. Nosotros optamos por la definición de Torrego (2003): “La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial, el mediador. Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. No son ni jueces, ni árbitros, no imponen soluciones, ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscan es satisfacer las necesidades de las partes en disputa regulando el proceso de comunicación”.

La mediación desde su valor pedagógico es considerada, que educa en valores como el respeto, la responsabilidad, la cooperación, la empatía, y que desarrolla una cultura de paz en el ámbito educativo, y colabora a gestionar los conflictos, ahora y en el futuro.

Todo proceso de mediación escolar debe estar orientados a los siguientes objetivos:

- Proporcionar a todo el alumnado, conocimientos esenciales del proceso de mediación formal.
- Ofrecer cada curso, la posibilidad de convertirse en mediador o alumnos que lo deseen.
- Enseñar las estrategias y habilidades necesarias para el desempeño de la función del mediador.
- Fomentar un clima socioafectivo entre la comunidad educativa
- Poner en funcionamiento, o garantizar, un Servicio de Mediación del centro.

Jones y Kmitta (2000), en el informe presentado en la reunión de investigadores celebrada en Washington el mes de marzo de 2000, y organizada conjuntamente por el Departamento de Educación de los EEUU y CREnet, la red de resolución de conflictos en educación, ponen de manifiesto que las mejoras en el clima escolar que se derivan de la aplicación de un programa de mediación son superiores en las escuelas de primaria en las de secundaria. (Boqué, 2004).

La dinámica negativa del conflicto convierte en “justo” el hecho de defenderse y resolver los conflictos, mediante actos violentos que acarreen un daño superior al infringido anteriormente.

No obstante, cuando los niños enriquecen su repertorio de respuestas ante el conflicto y aprenden a expresar verbalmente lo que desean, a negociar colaborativamente, y a crear alternativas innovadoras, todo cambia. En esta etapa educativa, van a la escuela con ilusión, les

gusta darse cuenta de que cada día aprenden algo nuevo, sienten como crecen, palpan su propio progreso, y son conscientes de sus logros.

En la comunidad educativa, la mediación no debería ser un servicio exclusivo integrado por unas cuantas personas, debería aplicarse desde un concepto mucho más amplio. La mediación podría vertebrar el currículum social del centro, desarrollando nuevas formas relacionales, que les permitan gestionar las distintas situaciones de la vida diaria de una manera no violenta y dialogante.

La mediación se incorpora al aula de la manera más natural, como una actividad más que se realiza en un momento específico, o formando parte de las diferentes áreas. También podemos dedicarle una franja horaria semanal o simplemente, impartir un taller de mediación. El proceso de mediación responde, en realidad, a un pequeño ritual que atendiendo a las edades de los niños y niñas puede simplificarse, aunque salvaguardando con el máximo rigor sus movimientos y características esenciales. (Boqué, 2004).

Consideramos que la mediación en el contexto educativo supone una apuesta decidida por potenciar una cultura de respeto hacia uno mismo, y los otros. Que lucha por los valores de paz, justicia, solidaridad, de fomento de la participación, y la cohesión, frente a la disgregación o la marginación, de interacción positiva, de comunicación y aprendizaje de estrategias de resolución de conflictos.

En definitiva, los problemas de convivencia son síntomas de que algo falla en los marcos educativos, y sociales que los generan. Por lo tanto, el tipo de respuesta que se dé a los conflictos puede orientarse de dos formas: por un lado, como un proceso educativo, en el cual se busca a través del diálogo el entendimiento mutuo, el consenso o el acuerdo, para la resolución del conflicto, teniendo la oportunidad de aclarar, comprenderse, y donde las necesidades de ambos sean atendidas; por otro lado, como un ocultamiento del conflicto con tendencia a quitarle la importancia que tiene, y no afrontarlo.

Optamos por un proceso de resolución de conflictos educativos, desde el cual, se tome conciencia generando un modelo educativo adecuado, a las características de sus alumnos para la promoción y adquisición de determinadas actitudes, comportamientos, valores, normas de comunicación y participación. Creemos que la resolución de conflictos en el aula suele ser una buena oportunidad donde los alumnos son los protagonistas del cambio, desde la responsabilidad, autonomía y participación. Así los conflictos dejan de estar enquistados, las relaciones se sanan, y la convivencia mejora. En este tipo de situaciones se utilizan diferentes intervenciones, nosotros nos inclinamos, en un modelo integrado de regulación de la convivencia y tratamiento de conflictos, abordando la mediación como una estrategia de resolución en conflictos de la comunidad educativa.

La mediación es una estrategia de resolución pacífica, en la que se ofrece a personas con un conflicto sentarse juntas voluntariamente con una tercera parte neutral, formada como mediador o mediadora, hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo de una forma positiva y colaborativa.

Esta definición enfocada al ámbito educativo resume algunos de los elementos más importantes que debe tener un sistema de mediación en los centros educativos.

Primeramente debe ser un sistema al que las personas en conflicto acceden voluntariamente y sin presiones. También necesita de la existencia de personas mediadoras con una formación previa importante, ya que realizar mediaciones es una tarea con una alta complejidad y en la que cada caso será diferente porque las personas serán diferentes.

El diálogo es la herramienta principal de la mediación y para ello los mediadores y mediadoras deben ser capaces de crear el clima adecuado para que ese diálogo, entre partes enfrentadas, pueda realizarse en condiciones adecuadas.

Por último resaltar la colaboración entre las partes, ayudadas por los mediadores, como elemento clave en la búsqueda, y sobre todos la aceptación, de un acuerdo positivo y realista para ambas.

Siguiendo a Mireia Uranga (1998), una de las pioneras en este campo en España desde el centro de Gernika Gogoratuz, la introducción de un programa de mediación escolar en un centro educativo de cara a la mejora de la convivencia, se manifiesta en una serie de consecuencias y hechos de carácter objetivo:

- Facilita un ambiente más distendido en el centro educativo.
- Favorece la preocupación por los demás.
- Busca estrategias para solucionar los problemas de forma no violenta.
- Mejora de las habilidades sociales.
- Favorece la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa.
- Los conflictos tienden a disminuir.
- Se buscan otras alternativas a las sanciones reglamentarias.
- Ayuda a que haya una mayor implicación de la comunidad educativa en el centro escolar.
- Favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado (se implican en el funcionamiento del centro).

Fases para llevar a cabo una mediación escolar:

1.Detectar el conflicto. En primer lugar, hay que saber qué personas son las que solicitan una mediación escolar y por qué. Es conveniente en este primer paso de la mediación, hablar con las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria. Además, los mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser mediado o, por el contrario, sancionado. En el caso de ser sancionable este se deriva al tutor o a la Jefatura de Estudios. Cabe recordar que no todos los conflictos de un centro escolar son susceptibles de una mediación. Aquellos que atentan contra las normas de convivencia del centro, en principio, no tienen cabida en una mediación escolar.

2.Iniciar la mediación. A continuación, se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la mediación. Es importante en esta segunda fase crear un clima basado en la confianza mutua. Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por el conflicto. Finalmente, se

explican las normas por las que se va a regir la mediación. Sin la aceptación de las normas no hay mediación posible.

3.Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es cuando los mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las personas afectadas y nunca posicionándose por ninguno de las dos partes. Es muy importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado.

4.Identificar los intereses de ambas partes. Esta cuarta fase tiene como objetivo ahondar en la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe intentar que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el lugar del otro. Si se consigue que cambien de perspectiva, también serán capaces de revertir su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen los aspectos más relevantes del conflicto.

5.Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la mesa todas las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas propuestas se eligen aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es aquí donde se busca fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces de llegar a acuerdos concretos

6. Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega el momento de elaborar una «hoja de ruta» de la que estén convencidas las partes implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado. En este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué estado se encuentra el conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes.

7.Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La mediación finaliza preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del conflicto.

Como se puede observar, el proceso de una mediación escolar viene perfectamente pautado, lo que favorece y mucho la posibilidad de revolver los distintos conflictos que se producen en los centros educativos. Una buena mediación escolar será aquella que sepa transformar el conflicto en una oportunidad de cara a potenciar tal la Cultura de la Paz y de la no Violencia.

5. CONCLUSIÓN.

Como ya hemos dicho a lo largo del tema, todos estos programas realmente forman parte de crear un clima de convivencia positiva y forma parte de la prevención de actitudes para las que

son necesarias tomar otras medidas disciplinarias. Son programas que se pueden implantar en los centros que con ayuda de las múltiples charlas que se programan en el Plan de Acción Tutorial dadas por agentes externos, entre otras el Plan Director de la Comunidad de Madrid.

6. BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y REFERENCIAS NORMATIVAS.

1. TRUVILLA RAYO, José. Convivencia Escolar y resolución pacífica de conflictos, Plan Andaluz de educación para la cultura de Paz y No violencia.
2. LUENGO, José Antonio. Promover la convivencia en los centros educativos: el protagonismo del alumno.
3. TORREGO, Juan Carlos. UAH. Revista de Innovación educativa, nº 24, 2014. Asesoramiento y mediación de conflictos en los procesos de mejora escolar.
4. SÁNCHEZ RUIZ, Inmaculada Concepción. Universidad de Murcia. El conflicto y la mediación en la comunidad educativa.
5. Redorta, Josep, editorial Paidós. Cómo analizar los conflictos, la tipología de conflictos como herramienta de mediación.
6. Redorta y Moore. Revista Academia & Derecho 4, julio – diciembre 2013; Análisis del conflicto y la mediación como método de resolución.
7. Programa de acogida del IES Manuela Malasaña. <https://www.educa2.madrid.org/web/ies-malasana/acogida>
8. Programa de alumno mentor del IES Manuela Malasaña. <https://www.educa2.madrid.org/web/ies-malasana/mentor>